

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1888/2538

นายอ่อนสาหรือสา นาสินพร้อม

โจทก์

นายเชษฐา สุรเกียรติชัย

จำเลย

นายเชษฐา สุรเกียรติชัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย ต้องห้ามฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง และคำร้องขอรับรองฎีกาศาลสั่งยกคำร้อง จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้น ศาลทั้งหมดให้จำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า การตีความในเรื่องการแสดงเจตนา นั้น กฎหมายให้คำหนึ่งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร และจำเลยมี สิทธิได้รับชำระหนี้จากโจทก์ตามสัญญาจ้างทำของ และในการกระทำแทนโจทก์ใน ฐานะตัวแทน หรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ประกอบกับคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกัน ในชั้นฎีกาเกินกว่าสองแสนบาทจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา ต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 113) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 272,983 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่ วันที่ 1 มกราคม 2535 ซึ่งเป็นวัน ผิดนัดชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยชำระเสร็จให้โจทก์สำหรับฟ้องแย้ง จำเลย และคำขออื่นให้ยกเสีย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 83,740 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจาก ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 103) จำเลยจึง ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107)

คำสั่ง จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง นั้นคือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาในการพิจารณาว่าจะรับฎีกาหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาทุนทรัพย์ที่พิพาทกันเป็น รายคดีในส่วนฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยต้องแยกจากกัน คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงินค่าจ้างพร้อมด้วย ดอกเบี้ยเป็นเงิน 463,407 บาท จำเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์ คืนเงิน 194,080.60 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 272,983 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ สำหรับฟ้องแย้งของ จำเลยให้ยกศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 83,740 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้น ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาในคดีฟ้องโจทก์มีจำนวน 83,740 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวันฟ้องวันที่ 22 เมษายน 2535 และทุนทรัพย์ ที่พิพาทในชั้นฎีกาในคดีฟ้องแย้งของจำเลยมีจำนวน 193,357 บาท ต่างมีจำนวนไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ในข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า สัญญาจ้างเอกสารหมายเลข ล.1 ไม่ปรากฏว่า มีงวดใดงวดหนึ่งระบุถึงงานที่จำเลยกล่าวอ้างว่า ได้มีการตกลงหักออกประกอบกับโจทก์นำสืบปฏิเสธว่า ไม่ได้รับจ้างทำงานเกี่ยวกับส่วนที่จำเลยอ้างว่าได้มีการหักออก และข้อความที่บันทึกเกี่ยวกับงานส่วนที่หักออก กับลายมือชื่อ ของโจทก์และจำเลยซึ่งจำเลยอ้างว่าได้ลงลายมือชื่อตกลงเกี่ยวกับ เรื่องการหักงานออกนั้น ไม่อยู่ในแนวทางที่จะตกลงกันจริง ค่างานที่จำเลยอ้างว่าตกลงหักออกจากเงินค่าจ้างที่ค้าง ก็ไม่ตรงกับค่าางวดงานที่จะจ่ายต่อไป ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า ได้มีการตกลงหักงานออกบางส่วนจึงไม่น่าเชื่อถือ ฟังไม่ได้ว่า มีการตกลงหักค่างานออกจากเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเอกสาร หมายเลข ล.1 คิดเป็นเงิน 266,260 บาท จำเลยฎีกาได้เพียงว่ามีการบันทึกหักค่างานออกเป็นเงิน 266,260 บาท ตามเอกสารหมายเลข ล.1 โดยในการตีความแสดงเจตนานั้น ให้ฟังเสียง

ถึงเจตนาที่แท้จริง ยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ได้
เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหา ข้อเท็จจริง หาใช่เป็น
เรื่องการตีความสัญญา และที่จำเลยฎีกา ต่อมาว่าการที่จำเลยช่วยซื้อวัสดุก่อสร้างให้
โจทก์เป็นเงิน 205,080 บาท เป็นการทดรองในฐานะตัวแทนโจทก์โดยปริยาย ย่อม
มีสิทธิเรียกเงินส่วนนี้คืนจากโจทก์โดยนำเงินจำนวนที่ จำเลยมีสิทธิหักค่างาน
266,260 บาท กับสิทธิเรียกเงินทดรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง 205,080 บาท และเงิน
ค่าใช้จ่ายที่โจทก์ทำงานไม่เสร็จ 50,000 บาท มารวมหักออกจากหนี้ที่โจทก์มีสิทธิ
ได้รับจากจำเลย แต่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าพยานโจทก์เชื่อถือได้ ข้ออ้างของจำเลย
ที่ว่าได้จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างแทนโจทก์ไปแล้ว 205,080 บาท แต่จำเลยมิได้นำสืบให้
ปรากฏว่าได้มีการชำระเงิน ค่าจ้างส่วนที่บันทึกไว้ให้โจทก์ไปแล้ว และโจทก์มิได้
นำสืบหักล้างว่า เงินค่าจ้างที่ค้างชำระที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้อง อย่างไร จึงต้องฟังว่าหลัง
จากการตกลงหักกลบลบหนี้แล้วจำเลยยังคงค้างชำระเงินค่าจ้างอยู่อีก 133,740
บาทฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงเป็นการให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่ ย่อมเป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง นั้นคือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาใน
การพิจารณาว่าจะรับฎีกาหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาทุนทรัพย์ที่พิพาทกันเป็น รายคดีใน
ส่วนฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยต้องแยกจากกัน คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้
บังคับจำเลยใช้เงินค่าจ้างพร้อมด้วย ดอกเบี้ยเป็นเงิน 463,407 บาท จำเลยฟ้องแย้ง
ขอให้โจทก์ คืนเงิน 194,080.60 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน

272,983 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ สำหรับฟ้องแย้งของ จำเลยให้ยกศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 83,740 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนั้น ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาในคดี ฟ้องโจทก์มีจำนวน 83,740 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 ถึงวันฟ้องวันที่ 22 เมษายน 2535 และทุนทรัพย์ ที่พิพาทในชั้น ฎีกาในคดีฟ้องแย้งของจำเลยมีจำนวน 193,357 บาท ต่างมีจำนวนไม่เกินสองแสน บาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ในข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า สัญญาจ้างเอกสารหมายเลข ล.1 ไม่ปรากฏว่า มีงวดใดงวดหนึ่งระบุถึงงานที่จำเลย กล่าวอ้างว่า ได้มีการตกลงหักออกประกอบกับโจทก์นำสืบปฏิเสธว่า ไม่ได้รับจ้าง ทำงานเกี่ยวกับส่วนที่จำเลยอ้างว่าได้มีการหักออก และข้อความที่บันทึกเกี่ยวกับงาน ส่วนที่หักออก กับลายมือชื่อ ของโจทก์และจำเลยซึ่งจำเลยอ้างว่าได้ลงลายมือชื่อ ตกลงเกี่ยวกับ เรื่องการหักงานออกนั้น ไม่อยู่ในแนวทางที่จะตกลงกันจริง ค่างานที่ จำเลยอ้างว่าตกลงหักออกจากเงินค่าจ้างที่ค้าง ก็ไม่ตรงกับค่าแรงงานที่จะจ่ายต่อไป ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า ได้มีการตกลงหักงานออกบางส่วนจึงไม่น่าเชื่อถือ ฟังไม่ได้ว่า มีการตกลงหักค่างานออกจากเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเอกสาร หมายเลข ล.1 คิดเป็น เงิน 266,260 บาท จำเลยฎีกาได้เถียงว่ามีการบันทึกหักค่างานออกเป็นเงิน 266,260 บาท ตามเอกสารหมายเลข ล.1 โดยในการตีความแสดงเจตนานั้น ให้ฟังเสียง ถึงเจตนาที่แท้จริง ยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ได้ เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอันเป็นปัญหา ข้อเท็จจริง หาใช่เป็น เรื่องการตีความสัญญา และที่จำเลยฎีกา ต่อมาว่าการที่จำเลยช่วยซื้อวัสดุก่อสร้างให้ โจทก์เป็นเงิน 205,080 บาท เป็นการทดรองในฐานะตัวแทนโจทก์โดยปริยาย ย่อม มีสิทธิเรียกเงินส่วนนี้คืนจากโจทก์โดยนำเงินจำนวนที่ จำเลยมีสิทธิหักค่างาน 266,260 บาท กับสิทธิเรียกเงินทดรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง 205,080 บาท และเงิน

ค่าใช้จ่ายที่โจทก์ทำงานไม่เสร็จ 50,000 บาท มารวมหักออกจากหนี้ที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลย แต่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าพยานโจทก์เชื่อถือได้ ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าได้จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างแทนโจทก์ไปแล้ว 205,080 บาท แต่จำเลยมิได้นำสืบให้ปรากฏว่าได้มีการชำระเงิน ค่าจ้างส่วนที่บันทึกไว้ให้โจทก์ไปแล้ว และโจทก์มิได้นำสืบหักล้างว่า เงินค่าจ้างที่ค้างชำระที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้อง อย่างไร จึงต้องฟังว่าหลังจากมีการตกลงหักกลบลบหนี้แล้วจำเลยยังคงค้างชำระเงินค่าจ้างอยู่อีก 133,740 บาท ฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงเป็นการให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่ ย่อมเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ทวิช กำเนิดเพชร-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ